

מסורת הש"ס

א) צ"מ נב. ע"ש,
ב) גר הרמב"ם בקדושת,
ג) ס"ח דמניח ועיין רש"י,
ד) מהר"ש מ"י, (ס) פאה
פ"צ [מ"א] צ"ב נה. מנחות
ע"א: ת"כ פ' קדושים,
ו) ג"א עליו, (ז) בסי"א:
בתנתינא, (ח) ווע' תוספות
חולין נד : ד"ה כסלע',



תורה אור השלם

- ו'בקעו שלשת הגברים במחנה פלשתים וישאבו מים מבאר בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דוד ולא אבה לשתותם וישך אתם לין;

שמואל ב כג טז



מוסף רש"י

ואלו מפסיקין לפאה.
לחם שתי פחות (מנחות ש"א).
הנחל. כגון מלח אימן אשר לא יעבד טו ולא חרע, קרקע קשה מלא לזירות ואנשים שאין רחוי לחריעה (ושב"ם י"ב ה"ה).
והשלולית. קבוצת מי גשמים (שם) ואם יש שם זריעה מכאן ומכאן עומן פאה לכל אחד ואחד, דהייא שלולית מפסקא להו (מנחות ש"א).
וררך הריבים. ט"ז אמה (שם).

ה"ג קראי למה לי ולא גרסינן תרי: מכדי גמרא שלנו ליה. לא נזכך אלא ללמוד הלכה כמו ששלחו לו ומאי ולא אזה: דענד לשם שמים. כיון דליכא איסורא גבי איניש דעלמא: **מתנ'** ורך הרבים. י"ו אמות מעגלות דדגלי מדכר ילפינן במסכת שבת (ד' ה:).
גב' **תנא** **דין** **קא** **חשיב**

מלמעלה למטה שם **אמות** או **חמש אמות** או **ד' אמות** פטור. דס"ל עד ועד בכלל: ו**תנא** ברא **קחשיב** **מלמעטה למעלה** שמי **אמות** או **שש אמות** חייב. וד' אמות פטור דס"ל עד ולא עד בכלל. וכולן שוין בד' אמות דפטור לתנא דידן עד ועד בכלל לתנא ברא עד ולא עד בכלל: ואפילו **נשיה קוּלִים**. אפילו היטה שדה שקופאת ^ו[לשם] האור מעל לגדר מלאה קוּלִים שנות האש לבער זה ולדלג פטור:

לא **סגו** דפטור: אלא **קנולתא**. אש שקולת מתמר ועולה למעלה: **אבל נכפפת**. שהרוח מטה אותה וכופה לזדדין ומפסיק השלחנה ודולגת לשון מורי. לישנא אחרינא נכפפת אש נמוכה הולכת ונסרכת בעצים ובקסמים שעל גבי קרקע הלכך אפילו עברה דרך רה"ר רחב מאד חייב: **נמה דברים אמורים**. דאם עברה דרך רה"ר פטור: **שוליים**. לקמיה מפרש: ר"א. במתניתין^{[ק] [פ'צ]}: **אריסא דדלא**. יאור קטן שדולין ממנו ומשקין שדות: **מאן דאמר נהר ממש אע"ג דליס ביה מיא**. דהואיל ורחב הוא כדרך הרבים: **מפסיקין לפאה**. להניח פאה מכל אחד ואחד: **הנחל** שדה מכאן ושדה מכאן ונחל עמוק באמצע חייב להניח פאה מכל אחד ואחד: **דרך היחיד**. ארבע אמות: **שולין**. מתקבצין כמו מן השלל של ציאים (בבא דף ק"ז.). דבר אחר לשון שלל ומלקוח (בבבבא דף ק"ז). דבר המקוצץ: **שמתקם שלל** לאגפיה. שמסקין אותן ממנה והן עושין פירות: באגני

או נהר: רב אמר נהר ממש ושמואל אמר אריתא דדלאי מ"ד נהר ממש אע"ג דליכא מיא ומו"ד אריתא דדלאי אי אית ביה מיא אין אבל לית ביה מיא לא תנן התם ^וידואלו מפסיקין לפאה הנחל והשלולית ה'ודרך היחיד ודרך הרבים מאי שלולית אמר רב יהודה אמר שמואל מקום שמי גשמים שוללין שם רב ביבי א"ר יוחנן אמת המים שמחלקת שלל לאגפיה מאן דאמר מקום שמי גשמים שוללין שם כ"ש אמת המים ומאן דאמר אמת המים אבל מקום שמי גשמים שוללין שם לא מפסקי דהנהו באגני

דברייתא מלמעטה למעלה קא חשיב דבעינן אחר לא מיפרש אלא עד ולא עד בכלל דככל מקום ד' אמות כלמעלה מד' אמות ובמתניתין לא קתני עד דבארבע אמות פטור ואפילו קתני במתניתין עד כמו דבזרייתא אין שיך להקשות דפשיטא דמתניתין לא מיפרשא אלא מלמעלה למטה ובזרייתא לא מיפרשא אלא מלמעטה למעלה אבל אי במתניתין קתני עד ובזרייתא לא קתני עד אז שיך למפרך שפיר אי נמי בשניהם אין עד שיך למפרך שפיר דמתניתין קתני בד' אמות פטור ובזרייתא קתני חייב וא"ת אי בשניהם אין עד אמאי אנטריך לשנויי מתניתין מלמעלה למטה ובזרייתא מלמעטה למעלה לימא מתניתין ד' אמות דוקא בלא עד ובזרייתא מיפרשא בעד וי"ל דכיון דלא קתני עד לא כאן כאן סברא הוא דכי היכי דהך מיפרשא בעד הך נמי מיפרשא בעד^ה:

לא שנו אלא בקי"וחדת. אגדר קאי וגרס אכל נכפפת אפי' עד מאה אמה ולא גרס מאה מיל דמיל לא שיך בגובה ולפי הספרים דגרסי מאה מיל צ"ל דקאי אדרך רה"ר ואין נראה דהא בסמוך מייתי משנה דדרך הרצים ואמרין עלה מאן תנא משמע דעד השתא לא איירי זה אע"ג דבזרייתא דמניא כוותיה גרס מיל דברוחז איירי ולא בגובה כדקתני ועצים מניוין לה מ"מ שפיר קאמר תניא כוותיה דבזרייתא מוקמה למתניתין בקולחת: **דרך הרבים מאן תנא** רבי אריעזר היא. אמתניתין קאי והוי סתם ואח"כ מחלוקת: **מאן דאמר נהר ממש אע"ג דלית ביה מיא**. ואע"ג דנרשות הרבים בעי ט"ז אמות הכא סגי בח' אמות מתוך שהנהר עמוק וגם יש בו קרירות מים שעוצרים בו תמיד: **אלו מפסיקין לפאה** בו'. במסכת פאה (פ"ב מ"א) גרס בסדר המשנה דרך היחיד ואח"כ דרך הרבים ומפרש בירושלמי דמשום סיפא אינטריך למיתני דקתני הכל מפסיקין לזרעים ואינו מפסיק לאילן דקמ"ל דאפילו דרך הרבים אינו מפסיק לאילנות ועוד [קא] חשיב שם שציל היחיד ושציל הרצים הקצוע צימות החמה וצימות הגשמים והשתא שציל היחיד אינטריך לאשמועינן דאע"פ שהוא קטן מדרך מפסיק מאחר שהוא קצוע ודרך היחיד אנטריך דס"ד כיון שאין קצוע לא מפסיק אע"פ שהוא רחב ושציל הרצים אנטריך דס"ד אמינא דשציל היחיד הוא דבעינן קצוע צימות החמה וצימות הגשמים אכל שציל הרצים אע"פ שאין קצוע צימות הגשמים מפסיק קא משמע לן:

שמחלקת שלל לאגפיה. כשגדלה האמה מתמלאה מים צורות שיחין ומערות ססציומיה שמסקין בהם השדות:

הכונם פרק ששי בבא קמא

סא.

ה"ג אלא **למאן דאמר** **טמון** **באש** **תרתי קראי** **למה** **ל'י**. אכל הא לא בעי דלמה לי כלל קראי דחד קרא אנטריך לכל הפחות משום בעיא דטמון והא דכתיב ויזילה לר"י הזילה שלא הניח לשרוף כדי שלא יתחייב בטמון ולרצנן שהציל את המזיק שלא נתחייב לשלם אבל תרי קראי למה לי דלמ"ד לאחלופי אע"פ שאם לא היו עדשים היו צריכים לישאל אם מותר ליטול שעורים על מנת לשלם דמים מ"מ הזכיר עדשים לפי שהיו מזומנים שם והיו רוצים לפרעם תחמיהן ולמ"ד להציל עלמנו בממון חזירו מיבעיא ליה בשעורין דלא חשיבי כל כך ובעדשים דחשיבי טובא אלא למ"ד טמון תרוייהו למה לי ובקונטרס גרס קראי למה לי: **מאי ולא אבה** דוד לשתותם. הוה מצי למימר אחד מהנך דמיבעיא ליה עס טמון אלא משמע ליה דאכל מילתא דאיבעיא ליה קאי ומכאן קשה לפי פירוש הקונטרס דמעשה צא לפניו ששרפו אנשיו גדיש והיו זה כלים טמונים לפירושו הוה ליה למימר שלא אזה דוד לשתות היינו שלא רצה להפטר מחמת שהוא מלך:

עברה **גדר** **שהוא גבוה ארבע אמות**. בגמרא מפרש ארבע אמות משפת קוּלִים ולמעלה ונראה לר"י דאיירי שאין הגדר גבוה מן השלחנה שאם היה גבוה יותר מאי קמפליג בין קולחת לנכפפת מה לי זה ומה לי זה כיון שהגדר גבוה מן השלחנה מה יכולה להזיק אלא ודאי צאין גבוה מן השלחנה איירי ומיהו כשאין עצי הדליקה גבוהין מן הגדר איירי שאם היו גבוהין מן הגדר מה מועיל שהגדר גבוה מן הקוּלִים הרי הוא כאילו הייתה המדורה על הגדר אלא כשעצי הדליקה שוים לגדר איירי או נמוכים מן הגדר ועוד נראה דגבוה ד' אמות דקתני אע"י הדליקה קאי שהגדר גבוה מעצי הדליקה ארבע אמות ורב פפא צא להוסיף בגמ' שמשפת קוּלִים ולמעלה נמי בעינן ארבע אמות אכל פשיטא דמתניתין אע"י הדליקה קאי ולשון עבר לא שיך אם לא היה הגדר גבוה מעצי הדליקה אע"פ שהשלחנה עולה למעלה מן הגדר:

והתניא עברה **גדר** **בו'**. אומר ר"י דאי גרסי' דבזרייתא

עד ובמתניתין לא גרסינן עד לא ניחא דלא שיך למפרך כלל דפשיטא דאמות כלמעלה מד' אמות ובמתניתין לא קתני עד דבארבע אמות פטור ואפילו קתני במתניתין עד כמו דבזרייתא אין שיך להקשות דפשיטא דמתניתין לא מיפרשא אלא מלמעלה למטה ובזרייתא לא מיפרשא אלא מלמעטה למעלה אבל אי במתניתין קתני עד ובזרייתא לא קתני עד אז שיך למפרך שפיר אי נמי בשניהם אין עד שיך למפרך שפיר דמתניתין קתני בד' אמות פטור ובזרייתא קתני חייב וא"ת אי בשניהם אין עד אמאי אנטריך לשנויי מתניתין מלמעלה למטה ובזרייתא מלמעטה למעלה לימא מתניתין ד' אמות דוקא בלא עד ובזרייתא מיפרשא בעד וי"ל דכיון דלא קתני עד לא כאן כאן סברא הוא דכי היכי דהך מיפרשא בעד הך נמי מיפרשא בעד^ה:

לא שנו אלא בקי"וחדת. אגדר קאי וגרס אכל נכפפת אפי' עד מאה אמה ולא גרס מאה מיל דמיל לא שיך בגובה ולפי הספרים דגרסי מאה מיל צ"ל דקאי אדרך רה"ר ואין נראה דהא בסמוך מייתי משנה דדרך הרצים ואמרין עלה מאן תנא משמע דעד השתא לא איירי זה אע"ג דבזרייתא דמניא כוותיה גרס מיל דברוחז איירי ולא בגובה כדקתני ועצים מניוין לה מ"מ שפיר קאמר תניא כוותיה דבזרייתא מוקמה למתניתין בקולחת: **דרך הרבים מאן תנא** רבי אריעזר היא. אמתניתין קאי והוי סתם ואח"כ מחלוקת: **מאן דאמר נהר ממש אע"ג דלית ביה מיא**. ואע"ג דנרשות הרבים בעי ט"ז אמות הכא סגי בח' אמות מתוך שהנהר עמוק וגם יש בו קרירות מים שעוצרים בו תמיד: **אלו מפסיקין לפאה** בו'. במסכת פאה (פ"ב מ"א) גרס בסדר המשנה דרך היחיד ואח"כ דרך הרבים ומפרש בירושלמי דמשום סיפא אינטריך למיתני דקתני הכל מפסיקין לזרעים ואינו מפסיק לאילן דקמ"ל דאפילו דרך הרבים אינו מפסיק לאילנות ועוד [קא] חשיב שם שציל היחיד ושציל הרצים הקצוע צימות החמה וצימות הגשמים והשתא שציל היחיד אינטריך לאשמועינן דאע"פ שהוא קטן מדרך מפסיק מאחר שהוא קצוע ודרך היחיד אנטריך דס"ד כיון שאין קצוע לא מפסיק אע"פ שהוא רחב ושציל הרצים אנטריך דס"ד אמינא דשציל היחיד הוא דבעינן קצוע צימות החמה וצימות הגשמים אכל שציל הרצים אע"פ שאין קצוע צימות הגשמים מפסיק קא משמע לן:

עין משפט ונר מצוה

נו א מיי' פ"ד מהלכות מקי טמון הלכה ג סמג עשין סט טוש"ע ח"מ סי' תת סעי' ג ד':

נו ב מיי' שם וגרס בקדושת עינין צמ"מ טור ש"ע שם סעיף ה':
נח ג מיי' שם הלכה ב טוש"ע שם סעיף ד':
נב ד מיי' פ"ג מהל' מתנות עניים הל' ב:

ס ה מיי' שם הלכה ג:



רבינו הגנאל

אמר רב פפא משפת הקוצים ולמעלה. פירוש, משפת קוצים ולמעלה בעינן גדר ארבע אמות, כך פרי"ח דצ"ל. אמר רב לא שנו אלא בקדוחת אלא בנכפפת. פי' כגון אש נוקבת ושורפת מלשון קדוהת באפי. אבל אם היא נכפפת, כמו קופצת, יש ששונן קולחות, ופי' עומדה כמו קלח של כורב, נכפפת והולכת ובאה. דרך הרבים. מאן תנא דאמר פטור, אמר רבא ו' אליעזר היא דתנן במתני' ו' אליעזר אומר שש עשרה אמות כדרך רשות הרבים. שש עשרה אמה כדרך הרבים שידליק האש באמצעו פטור, הנה יבוא לו שמונה אמות מזה הצד ושמונה אמות מזה הצד כשעור הולכת ברייתא. ויש אומרים מאן תנא דתניא אם יפסיק דרך הרבים פטור, ואמר רבא ו' אליעזר היא דתני שש עשרה אמה כדרך הרבים. מאי שלולית אמר רב יהודה אמר שמואל מקום שמימי גשמים שוללין. פי' יורדין ונקיין מלשון כי ישל ויתך וכתובי וגם שול תשול לה. ור' יוחנן אמר אמת המים המחלקת שלל לאגפיה, פי' כשתמלא אמת המים מתמלאין גדווחיה סביבותיה. אבל מי גשמים לא מפסקי. ונהו